Infraestructuras esenciales y regulación de precios

Massimo Motta | 2004

Acceso e infraestructuras esenciales

Motta plantea que un activo puede considerarse esencial cuando resulta necesario para competir y su reproducción no es sencilla. El ejemplo de las instalaciones portuarias permite distinguir la ventaja que ofrece una infraestructura bien situada de una situación en la que realmente no existen alternativas viables. La sola superioridad de un puerto frente a sus competidores no basta para exigir que su propietario comparta el acceso.

La elección entre puertos alternativos

El autor presenta el caso de una naviera que construye instalaciones en una ciudad y de otra compañía que solicita utilizarlas. Para decidir sobre ese pedido se debe examinar primero si las rutas ofrecidas por otros puertos son sustitutos efectivos. También importa saber si es posible construir nuevas instalaciones en un emplazamiento cercano, atendiendo a la conectividad terrestre y a las restricciones ambientales o administrativas.

Acceso efectivo, sustitución y capacidad disponible

Propiedad, inversión y competencia

Aun cuando no exista una alternativa adecuada, el acceso solicitado debe evaluarse considerando la capacidad de la infraestructura y los costos que impondría a su propietario. Motta advierte que obligar a compartir instalaciones construidas con recursos privados puede desalentar nuevas inversiones. La situación cambia cuando el activo fue financiado por el Estado y su uso exclusivo se concedió a una empresa sin que esta asumiera el costo y el riesgo de crearlo.

Regulación de precios

La intervención de un regulador sectorial es distinta de la actuación ocasional de una autoridad de competencia. Cuando subsisten barreras legales a la entrada, los controles de precios pueden formar parte de la regulación; si se han eliminado, el poder del operador establecido puede persistir durante la transición. Los precios o beneficios altos, por sí solos, no prueban una conducta ilícita y deben examinarse según el origen del poder de mercado.

Aplicación al sector portuario peruano

La distinción entre inversión, acceso y regulación resulta pertinente para analizar terminales concesionados. También aconseja estudiar los ingresos de APM Callao, DP World Callao y Paita junto con su actividad y sus condiciones operativas, sin equiparar automáticamente un aumento de facturación con una práctica anticompetitiva.

Referencia bibliográfica
Motta, M. (2004). *Competition policy: Theory and practice* (secciones 2.5.2 y 2.5.3, pp. 66–70). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-01691-9.

Repositorio